

Question groupement de communes – Rendeux – 9 avril 2024

Une reconnaissance pré et postnatale pour les enfants dont l'un ou les deux parent(s) a/ont introduit une demande de protection internationale est-elle possible ?

Si les deux parents sont demandeurs de protection internationale et qu'ils ne peuvent fournir une preuve d'état civil, cela risque d'être compliqué. Tant qu'ils n'ont pas le statut de réfugié, le CGRA ne leur fournira pas d'attestation.

Ils doivent au moins fournir les **documents prévus à l'article 327/2 du Code civil** :

- une **pièce d'identité** pour chacun des parents (annexe dans la BAEC);
- la **preuve de leur état civil** si cette information n'est pas reprise au RN;
- la **preuve de leur nationalité** si cette information n'est pas reprise au RN (annexe dans la BAEC);
- le cas échéant, la preuve de la résidence actuelle de la personne qui réside sur la commune et sur laquelle se base la compétence de la commune.

A défaut, il faudra rédiger un refus en précisant que les **documents prévus à l'article 327/2 du Code civil** n'ont pas été présentés.

Mais : si l'homme est ressortissant d'un pays qui permet à un homme marié de reconnaître un enfant d'une autre femme que son épouse, et si on connaît l'état civil de la mère de l'enfant (elle est célibataire ou divorcée), une reconnaissance peut être envisagée.

Une cohabitation légale dont l'un des deux demandeurs est en séjour précaire (radié d'office, DPI, ...) est-elle possible ?



Ils peuvent faire la **déclaration de cohabitation légale**, mais l'OEC pourrait interrompre la procédure **pendant un délai déterminé (surséance)**.

En présence d'un étranger en séjour illégal ou précaire, il y a en effet une **présomption** que la déclaration de cohabitation légale est une cohabitation légale de complaisance en vue, dans le chef d'un des cohabitants, d'obtenir le séjour.



Autrement dit, ils peuvent vous remettre les **documents requis** et **effectuer la déclaration**. Bien souvent cette déclaration est effectuée via l'encodage Saphir ; elle reprend déjà donc toutes ces données, à savoir :

- la date de la déclaration;
- les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties;
- le domicile commun;
- la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;
- la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479 du Code civil.

Vous devez vérifier :

- la résidence des intéressés (l'OEC compétent est celui de la résidence d'une des parties);
- leur identité;
- leur état civil (ils ne peuvent pas être mariés);
- leur capacité de faire une déclaration suivant les articles 1123 et 1124 du Code civil (ne pas être incapable conformément à la Loi).



Mais dès la délivrance de l'accusé de réception de la déclaration de cohabitation légale, il vous faudra :

- **Informez l'Office des étrangers** (bureau recherches) en lui faisant parvenir, par e-mail (relationsdecomplaisance@ibz.fgov.be) ou à défaut, par fax (02/274.66.88) :
 - une « fiche de signalement de la déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire », dont un modèle est annexé à la circulaire ;
 - une copie de l'accusé de réception.

L'Office des étrangers transmet les renseignements utiles en sa possession dans les **30 jours de la réception de cette fiche**.

- Et si vous estimez qu'il y a une **présomption sérieuse** de cohabitation de complaisance, recueillir l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire des futurs cohabitants.



Quels sont les délais ?

- La surséance débute à la **date de la délivrance du récépissé** de déclaration de la cohabitation légale.
- Le délai est de **deux mois**.
- Ce délai de deux mois peut être **prolongé de trois mois au maximum par le procureur du Roi** s'il estime devoir approfondir son enquête.

Il est conseillé d'aviser sans délai les parties intéressées, par envoi recommandé avec accusé de réception ou par remise directe avec récépissé, de la **décision motivée de surseoir à acter la déclaration de cohabitation légale**, de même qu'en **cas de prolongation du délai de surséance initial de deux mois**.

Le procureur du Roi émettra un AVIS. C'est toujours à l'officier de l'état civil de prendre sa décision. Ce dernier pourra refuser sur base de l'avis du procureur du Roi et/ou des renseignements reçus de la part de l'Office des étrangers.

Dans la pratique l'OEC s'aligne souvent sur l'avis du procureur du Roi.

Population : inscription provisoire dans les zones de loisirs, suivez-vous les inscriptions provisoires pour les faire stopper ?



Que dit la loi ([loi du 19 juillet 1991](#)) ?

« Les personnes qui s'établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, tel que constaté par l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet, ne peuvent être inscrites qu'à »

*titre provisoire par la commune aux registres de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée. **L'inscription provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière.** »*

Il n'y a **plus de délai imposé pour l'inscription provisoire**. Jusqu'en 2017, l'inscription provisoire ne pouvait dépasser un délai maximum de trois ans. Cette limite a été supprimée.

Pour une déclaration de nationalité, peut-on accepter un acte international ? Il semble que le Parquet de Marche soit plutôt conciliant à ce sujet, mais...



Si l'on tient compte de l'avis 02/2023 émis par la **Commission permanente de l'état civil** concernant l'usage et l'acceptation d'extraits d'état civil, d'extraits internationaux d'état civil et de production de copies conformes d'actes d'état civil :

« La législation belge prévoit que des **copies conformes d'actes de naissance** doivent être produites dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité belge ou de certains modes d'attribution de la nationalité belge (article 11bis du Code de la nationalité belge).

Dans le cadre de ces procédures, **un extrait n'est pas suffisant.** »

Pour ne pas prendre le risque de voir un dossier refusé pour cette raison, il faut demander la copie intégrale de l'acte de naissance (traduite et légalisée/apostillée).

Un citoyen souhaite se marier avec une personne qui n'est pas inscrite au RN (en situation illégale depuis 10 ans et de nationalité chinoise). Nous avons réceptionné tous les documents demandés. Après analyse, nous avons signé la déclaration de mariage le 28 novembre, le mariage étant prévu le 25 mai 2024. L'avis de l'Office des étrangers a été demandé et reçu. Cet avis de l'OE étant interpellant, nous avons sollicité celui du parquet. Nous attendons toujours cet avis. Mais le délai de validité de la déclaration arrive à échéance. Que faire ?



Règle générale : le mariage ne peut être célébré qu'à partir du 14ème jour qui suit la date de la déclaration. Le mariage devra être célébré **dans les 6 mois qui suivent l'expiration de ce délai de 14 jours**. Une fois la déclaration de mariage réalisée, le couple choisit une date dans cette période.

La **date de mariage** choisie par les futurs époux devient le **point de départ éventuel de plusieurs enquêtes** dans le cadre d'une enquête sur un mariage de complaisance.



La surséance ne débute pas à la signature de la déclaration de mariage, mais à la date de mariage choisie par les futurs époux.

Dans le cas présent :

- La déclaration a été signée le 28/11/2023
- La date du mariage choisie par les futurs époux est le 25/05/2024
- Le mariage peut être reporté au 25/07/2024 (2 mois après la date choisie par les futurs époux)



Donc (selon [l'échéancier](#) disponible sur OrangeConnect qui fera le calcul pour vous) :

Calcul des délais en cas de report du mariage dans le cadre de l'enquête pour suspicion d'un mariage de complaisance

Date de la déclaration de mariage

28/11/2023

Calcul

• Premier jour où le mariage peut être célébré : quatorzième jour après la déclaration (sans compter le jour de la déclaration)
mardi 12 décembre 2023

• Dernier jour pour le mariage : 6 mois et quatorze jours après la déclaration de mariage
mercredi 12 juin 2024

Les conjoints ont choisi la date de mariage suivante

Veuillez noter que cette date doit être comprise dans la marge de dates indiquée ci-dessus.

25-05-2024

Calcul

• Report 1 (deux mois) par l'OEC : ce report commence à partir de la date de mariage choisie
jeudi 25 juillet 2024

• Report 2 (trois mois à la demande du procureur du roi)
vendredi 25 octobre 2024

Décision du procureur du roi selon laquelle le mariage peut être célébré

jj/mm/aaaa

Calcul

• Dernier jour où le mariage peut être célébré, après réception de l'avis du procureur du roi
/

Concrètement : le parquet peut commencer à "enquêter" sur ce dossier à partir du 25 mai, date du mariage. Les 2 mois débutent le 25 mai.

La date à laquelle le procureur aura rendu sa décision permettra de connaître le dernier jour où le mariage pourra être célébré.

L'OEC doit **informer les futurs époux** (recommandé) qu'il a décidé de surseoir à la célébration du mariage afin de demander l'avis du Procureur, et que ce délai de surséance (le report de la date de mariage) est de **2 mois**. Délai qui pourrait être prolongé de **3 mois supplémentaires** si le parquet le demande afin d'approfondir son enquête. Et il doit en principe avertir les citoyens de ce nouveau report.

Ceci est précisé dans la [CIRCULAIRE du 6 septembre 2013 relative à la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance - Vanden Broele Connect](#)).

Si le parquet ne se prononce pas dans les délais fixés (2 mois + éventuellement 3 mois), le mariage doit être célébré (même si le délai de 6 mois après la déclaration de mariage est dépassé).



Il ne faut pas confondre les procédures prévues pour le mariage de complaisance et pour la reconnaissance de complaisance.

Dans le cas d'une présomption de **reconnaissance de complaisance**, la **surséance débute à la date de la déclaration**. Le délai est également de deux mois et il peut être prolongé de trois mois au maximum par le procureur du Roi afin qu'il puisse approfondir son enquête.

Dans le cas où les deux futurs mariés sont à l'étranger, pour signer la déclaration de mariage, ils produisent un acte spécial et authentique auprès d'un notaire. Cet acte notarié aurait-il la même durée de validité qu'une déclaration de mariage, c'est-à-dire six mois ?



Rappel concernant l'OEC compétent :

Pour les Belges qui résident à l'étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, la déclaration sera faite :

- Dans la commune de la dernière inscription aux registres de population de l'un des futurs époux ;
- Dans la commune d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux ;
- Dans la commune du lieu de naissance de l'un des futurs époux ;
- A défaut, l'OEC de la ville de Bruxelles.

Si aucun des futures époux n'est présent, il faut en effet une procuration spéciale et authentique.

Cette question est abordée dans les FAQ BAEC :

« 2.6.7. La déclaration de mariage peut-elle être faite par un tiers en vertu d'une procuration spéciale et authentique ?

Les parties intéressées peuvent se faire représenter par un mandataire au moyen d'une procuration spéciale et authentique pour tous les actes, à l'exception de l'acte de mariage. Le mandataire remplace le mandant dans les actes (dans ce cas, la déclaration de mariage, mais il peut aussi s'agir d'une autre déclaration, de la reconnaissance d'un enfant ou de la signature d'une déclaration de nationalité et de la rédaction de la déclaration manuscrite, par exemple).

La procuration spéciale et authentique sera introduite en annexe à la BAEC (art. 21 du Code civil).

La déclaration de mariage peut être faite avec une procuration authentique et spéciale, les « actes » doivent être interprétés comme des « actes et déclarations » puisque seule la célébration du mariage telle qu'enregistrée dans l'acte de mariage est exclue du champ d'application (voir circulaire). La procuration est placée en annexe à l'acte de mariage ou de reconnaissance dans la BAEC. La déclaration elle-même n'est pas placée en annexe dans la BAEC.

Il faut vérifier minutieusement si la procuration est authentique (officier de l'état civil, notaire) et spéciale (uniquement en vue d'une déclaration de mariage clairement définie et mentionnée, précisant les identités, le moment, etc.).

Cette procuration spéciale et authentique est distincte de la preuve écrite légalisée de l'absence du futur époux au moment de la déclaration du mariage, attestant de son consentement à la déclaration (art. 164/2 §2, 3° du Code civil). Cette preuve peut dispenser de présence l'un des partenaires lors de la déclaration, mais pas les deux. »

En ce qui concerne la déclaration, personne ne la signera mais la procuration spéciale et authentique sera annexées à l'acte de mariage. »

La procuration restera **valide tant que la déclaration de mariage n'aura pas été faite**, parce qu'elle est spéciale et authentique : sa portée est limitée et elle précise aussi avec qui le mandant va se marier.

La durée de validité de la déclaration de mariage est, elle, de 6 mois et 14 jours.

Une personne qui est sous administration de biens uniquement (pas de personnes) peut-elle se voir empêcher de se marier par son administrateur ?



Lorsque le juge prononce une mesure de protection judiciaire des biens, il décide quels sont les actes et catégories d'actes en rapport avec les biens que la personne est incapable d'accomplir. Il est tenu d'énumérer expressément dans son ordonnance les actes que la personne protégée est incapable d'accomplir. A défaut de mention, la personne est réputée capable pour cet acte (art.492/1 Code civil). **Il faut donc voir ce que ne permet pas l'ordonnance du juge.**

Tout ce qui n'est pas spécifiquement interdit est autorisé.

En cas de doute, le plus simple est de contacter l'administrateur.

Une fois que le changement de genre est acté et qu'un nouveau numéro national est créé, doit-on faire un acte modificatif pour encoder le nouveau NN à la place de l'ancien NN sur les actes déjà existants ?



Pour le NN qui se trouve dans la BAEC, il faut envoyer un mail au helpdesk de la BAEC et leur demander de changer le NN.

Dans le cas des demeures mobiles, les personnes itinérantes doivent-elles voyager uniquement sur le territoire belge ?



Rappel : Les personnes séjournant en demeure mobile ne doivent pas obligatoirement être inscrites en adresse de référence :

- Si elles résident au moins six mois par an à une adresse fixe, il y a lieu de privilégier l'inscription à l'adresse fixe. La demeure mobile est alors considérée comme une résidence occasionnelle. Il n'est pas nécessaire qu'elles résident « continuellement pendant six mois » à une adresse fixe pour y être ou y rester inscrites.

Mais, en effet, pour être **inscrites en adresse de référence**, les personnes séjournant en demeure mobile doivent **pendant au moins la moitié du temps (calculée sur base annuelle) voyager sur le territoire belge.**



Si la commune a un doute quant à la réalité du motif avancé par le demandeur de l'adresse de référence, elle doit demander la production de pièces justificatives. Il peut être demandé que le citoyen concerné fournisse annuellement **la preuve que la demeure mobile a été utilisée comme telle et principalement sur le territoire belge** (ou sur les eaux territoriales belges).

Liste indicative de pièces justificatives raisonnables prouvant une existence itinérante que la commune peut demander, dans l'ordre de la valeur probante :

- ☒ des documents professionnels (forains, bateliers, ...)
- ☒ des attestations d'autorités et organismes locaux (capitainerie, camping, autorisations de stationner, terrains pour gens du voyage, ...).

Si ces pièces justificatives ne sont pas disponibles ou ne donnent pas suffisamment de clarté, la commune peut demander :

- ☒ des témoignages écrits de personnes privées, fournis avec date et signature : description des faits, par exemple autorisation de résidence sur un terrain privé, identification du témoin (copie de la carte d'identité) et la pertinence du témoin par rapport aux faits cités ;
- ☒ des factures nominatives et preuves diverses de passage dans diverses villes (retraits d'argent, réparations, locations, achats ...).



Pour plus d'informations sur l'inscription en adresse de référence : [FOCUS - L'inscription en adresse de référence](#)

Un belge, ayant vendu sa maison et désirant faire le tour d'Europe en caravane (pour une période indéterminée), peut-il demander à être inscrit en adresse de référence chez un particulier ?

Les personnes séjournant en demeure mobile doivent pendant au moins la moitié du temps (calculée sur base annuelle) voyager sur le territoire belge pour être inscrit en adresse de référence ([voir ci-dessus](#)).



Cette condition ne sera pas remplie dans le cadre d'un voyage en Europe.

L'absence temporaire est aussi exclue s'il ne dispose pas d'une résidence principale dans laquelle il est à tout moment possible de résider à nouveau et où y sont conservés des intérêts suffisants.

Dans le cas d'un mariage entre un Belge et un(e) ressortissant(e) d'un pays tiers, que demandez-vous exactement ?



Ils doivent tous les deux vous fournir un **acte de naissance** (un extrait suffit) et une **pièce d'identité**.

- Si l'acte de naissance est déjà dans la BAEC, il ne faut pas le demander.
- Si c'est un acte étranger, il devra, le cas échéant, être traduit en français et légalisé/apostillé.

Pour le reste tout dépend s'ils sont inscrits au RN.

S'ils ne sont pas inscrits au RN, ils devront fournir aussi :

- une **preuve de nationalité**;
- une **preuve de célibat** ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage.

Si vous estimez en avoir besoin, vous pouvez demander aussi un **certificat de coutume**, afin de vérifier le changement de nom après le mariage, l'âge pour se marier, le délai de viduité après un divorce, ...

Si un des futurs époux est en **séjour précaire** :

- vous devez envoyer tous les documents à l'**Office des étrangers** [Fiche de signalement d'un projet de mariage ou de déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire](#)). Le rapport de l'OE vous permettra de prendre une décision sur l'envoi ou non au Parquet afin de lutter contre les mariages de complaisance.
- une fois la déclaration de mariage signée, vous pouvez prendre la décision de **surseoir à la célébration du mariage en vue de requérir l'avis du Parquet**. Le report possible est de 2 mois maximum (à partir de la date de mariage choisie par les futurs époux), délai éventuellement prolongé de 3 mois si le Parquet le demande.

Retrouvez toutes les étapes à suivre dans la procédure « mariage » sur OrangeConnect :

[Procédures - Vanden Broele Connect](#).

Comment bien reconnaître et interpréter des actes étrangers (surtout pays tiers) dans le cadre de procédure telles que le mariage, demande de nationalité, etc.



Il y a un livre sur OrangeConnect qui vous l'explique en détails 😊 : [Guide du guichetier - Comment évaluer et interpréter un acte étranger - Vanden Broele Connect](#)

- Il faut toujours qu'une traduction de l'acte vous soit fournie. Cette traduction devra être apostillée ou légalisée, selon le cas, si elle n'a pas été effectuée par un traducteur juré en Belgique.
- L'acte en lui-même doit également être apostillé ou légalisé s'il ne provient pas d'un pays membre de l'Union européenne (les actes des Etats membres de l'UE sont dispensés de légalisation/apostille).
- En cas de doute sur la validité de l'acte, vous pouvez toujours demander l'avis de l'**Autorité centrale de l'état civil**.

Vous trouverez des modèles d'actes étrangers anonymisés dans le module « Information pays » sur OrangeConnect : [Informations pays - Vanden Broele Connect](#). Ce même module vous indique, pour chaque pays, si l'acte doit être légalisé ou apostillé. Il suffit pour cela de sélectionner le pays et de cliquer dans la colonne de gauche sur l'onglet « légalisation ».

Exemple :

Comment migrer un acte en version complète lorsqu'il est déjà en version partielle à la BAEC ?

La commune doit cliquer sur l'onglet "Migration" dans Saphir et ensuite choisir "Complète" et ça se fait automatiquement.

Qu'y-a-t-il lieu de faire lorsqu'une commune reçoit une notification du SPF via la BAEC pour un divorce par exemple ?

La commune doit simplement mettre à jour le TI 140 et 141 des individus.

Où un citoyen né dans un pays hors UE mais devenu belge par naturalisation peut-il se procurer son acte de naissance et son acte d'adoption ?



Il pourrait peut-être l'obtenir dans le dossier de naturalisation que la commune, où il résidait lorsqu'il est devenu belge, a reçu de la Chambre.

Mais s'il est introuvable, la personne doit le redemander dans son pays d'origine ou alors effectuer les **démarches de remplacement d'acte ici en Belgique** sur base de l'article 26 du Code civil (la personne voulant faire suppléer un acte manquant conformément à l'article 26, peut adresser une demande à cet effet auprès du tribunal de la famille).

Plus d'informations ici : [FOCUS – Comment suppléer à l'absence d'acte de naissance ?](#)

Que faire lorsqu'un résident d'un centre de la Croix-Rouge fait un retour volontaire dans son pays sans en avertir les autorités compétentes ? Radiation ?

Il faut vérifier au TI 206 s'il a fait une renonciation à sa procédure d'asile. Si tel est le cas, en général, **l'Office des étrangers envoie des instructions et peut demander que l'étranger soit radié d'office.**

En tout état de cause, la radiation d'office s'applique aussi aux demandeurs de protection internationale s'ils ne font pas la déclaration de changement d'adresse prévue par la législation sur la tenue des registres population et étrangers.



Si un **rapport de Police** précise qu'il ne réside plus au centre et que le lieu de sa nouvelle résidence ne peut être découvert, il peut être radié d'office par le Collège.

Attention : si le rapport de Police mentionne qu'il est retourné dans son pays, il ne peut pas être radié pour l'étranger car cette radiation ne peut intervenir qu'à la demande du citoyen ; il doit donc être radié d'office.

Lors d'un décès, qui doit signer le mandat de procuration à établir par les pompes funèbres ? Cas vécu à Nassogne : la nièce a signé le mandat alors que la personne décédée avait un fils.



Il est important de **distinguer le mandat** (donné en vue de l'organisation des funérailles) **et la procuration** (établie pour l'obtention des extraits). Il s'agit de deux législations et donc de personnes qualifiées différentes. Les mandats / procurations régulièrement remis par les entrepreneurs de pompes funèbres sont à analyser avec précaution.

Pour ce qui concerne **l'extrait de l'acte de décès** :

- Lors des déclarations de décès, les entrepreneurs de pompes funèbres doivent être munis d'une procuration établie par une personne qualifiée selon **l'article 29 du Code civil** afin d'obtenir les extraits. Il peut s'agir de :
 - son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.
 - **A partir du 1^{er} janvier 2025, ce sera plus simple !** L'article 29 du Code civil change. **Toute personne** aura droit à un extrait ou une copie d'acte de décès.

Pour ce qui concerne **l'organisation des funérailles** :

- En Wallonie hors Communauté germanophone, la notion de personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles a été précisée par le décret de 2009 :
 - une **définition légale en est donnée** : « personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture » (L 1232-1, 10°, CDLD) ;
 - on notera que la définition décrétole fixe **un ordre de priorité parmi les personnes** pouvant entrer en ligne de compte pour cette qualification :
 1. d'abord la personne désignée comme telle dans un écrit du défunt,
 2. à défaut un héritier ou ayant droit (sans ordre de priorité),
 3. et encore à défaut, la personne, même étrangère à la famille, mais la plus proche du défunt.

Nationalité : les citoyens incapables d'écrire en raison d'un handicap ont-ils une alternative lorsqu'ils devront écrire la formule « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ?



Oui et c'est nouveau !

La « loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses lbis », **entrée en vigueur le 8 avril 2024** prévoit la possibilité de **prononcer cette formule oralement**.

Sont visées : les personnes analphabètes, mais aussi les personnes handicapées physiques (aveugles, amputés, ...), ou porteuses d'un handicap mental, qui bien que capables juridiquement de déposer seules leur déclaration de nationalité, ne sont pas en capacité d'écrire.

La formule sera alors **inscrite par l'officier de l'état civil compétent**.

L'article 12bis, §3 du CNB a été modifié en ce sens.

Nous avons un décès avec don de corps à la science. Mais dans le dossier que les PF nous remettent, nous n'avons pas la prestation de serment du second médecin. Hors il s'agira d'une crémation. Nous n'avons pas trouvé de règles claires à ce sujet. Il est bien conseillé qu'il vaut mieux l'avoir avant que le corps ne parte, mais dans notre cas, le corps est déjà parti. Les PF nous disent que le médecin de l'université devrait s'en charger. Pouvons-nous délivrer l'acte et le permis en espérant recevoir la prestation ultérieurement?

Voici ce qu'a répondu notre expert funérailles à une question similaire :

Remarque générale : il y a très peu de bases légales pour le don du corps à la science.

Pour une crémation, **la double vérification médicale des causes de décès ne doit donc pas être oubliée** pour respect du prescrit légal en cas de crémation suite à causes naturelles de décès.

Conseil : afin de ne pas retarder l'entrée du corps à l'Université, organiser cette mission avec un médecin de l'Université et l'assermenter pour réalisation de ces missions, qui sont souvent faites sans frais pour la commune.

Attention toutefois, le point 16 de l'annexe 1 de l'AGW de 2010, AGW d'ailleurs modifiée par l'AGW du 28/03/2019, semble s'avérer problématique en cas de crémation d'un corps donné à la Science :

- « Art. 10. L'exploitant veille à ce que ne soient admis dans le crématorium que les cercueils accompagnés d'un certificat établi par l'entrepreneur de pompes funèbres conformément à l'annexe 1re et les boîtes étanches pour les pièces anatomiques. »
- « 16. Le corps n'a subi aucun traitement de thanatopraxie avec des produits à base de formaldéhyde. »

Doit-on envoyer un avertissement avant radiation d'office à une personne qui est domiciliée à une adresse privée, mais pour qui nous recevons un modèle 2 du CPAS (en vue d'une inscription en adresse de référence) ou peut-on procéder à sa radiation d'office directement après avoir reçu le

rapport de proposition de radiation d'office de la police (et donc, sans attendre le délai des 15 jours réglementaires) ?

Voici la procédure à suivre telle que décrite dans la [Circulaire du 7 juillet 2023 - Coordination et actualisation des directives en matière d'adresse de référence pour les sans-abris](#) (page 19) :

Si l'attestation **modèle 2** est délivrée, cela signifie que l'intéressé est encore inscrit dans les registres de la population. Et qu'il mener une enquête.



Cette procédure doit être traitée dans un délai d'un mois (comme précisé sur l'attestation modèle 2).

- Soit le **contrôle par l'agent de quartier est négatif** (càd que l'intéressé n'habite plus à l'adresse de son inscription) : l'intéressé doit être (sur proposition du service population) radié d'office le plus rapidement possible par décision du collège.
- Soit le **contrôle positif** (l'intéressé habite encore à l'adresse) : l'inscription reste maintenue et la commune prend une décision de **refus de l'adresse de référence**. Et dans ce cas :
 - La commune informe l'intéressé et le CPAS.
 - Le CPAS s'assure que la personne a reçu l'information.

Mais si vous recevez une attestation **modèle 1**, la procédure est différente. Ici la personne est déjà radiée. Vous devez alors inscrire l'intéressé à l'adresse du CPAS dans un délai de 15 jours après la réception de l'attestation.

Vaccinations polio : depuis que nous devons envoyer les listes des vaccinations polio au SPF Santé Publique, nous ne recevons plus d'accusé de réception. Nous n'avons aucun moyen de savoir si ces listes sont bien réceptionnées. Nous n'avons, également, plus de retour concernant les éventuels rappels qui seraient envoyés par le SPF, avant envoi des PV au Procureur, aux citoyens. En est-il de même dans les autres communes ?



A ce sujet, en réponse à une question parlementaire sur la numérisation du processus, voici ce qu'a répondu **le ministre de la Santé le 25 janvier 2024** :

« J'ai effectivement demandé à mon cabinet d'étudier la faisabilité de la digitalisation du processus le contrôle de la vaccination obligatoire antipoliomyélitique. Il s'avère que ce projet est plus complexe qu'un quick win. Ainsi, les bases de données qui pourraient être utilisées (Vaccinet, BruVax ou QVax) appartiennent aux entités fédérées, alors que le contrôle de la vaccination obligatoire antipoliomyélitique est une compétence de l'État fédéral. Il s'agit donc de trouver une formule de coopération des différentes entités pour permettre l'utilisation de ces données de santé dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD). D'autre part, un développement informatique est nécessaire pour pouvoir extraire les données des bases et données et permettre un contrôle, et un renforcement de l'équipe impliquée au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour assurer le suivi à la place des communes. En outre, des incertitudes régnaient quant au financement des vaccins pour les personnes sans domicile légal. La digitalisation de ce processus reste une de mes points d'intérêt mais nécessite de dégager des accords entre autorités compétentes et des moyens techniques et budgétaires. »

Un militaire va être détaché à l'étranger avec sa famille pendant trois. Il ne gardera pas son domicile en Belgique. Quelle solution pour lui, s'il souhaite garder une inscription en Belgique ?

Il peut être inscrit en **adresse de référence**.

Selon les Instructions générales Population peuvent être inscrites en adresse de référence :

4° les personnes qui, pour des **raisons professionnelles**, n'ont **pas (plus) de résidence principale** pour une durée maximale d'un an ; pour autant qu'au moment de la demande, elles résident en Belgique la majorité du temps (sur base annuelle) et qu'elles aient déjà été inscrites en résidence principale dans les registres. Cette limitation de temps ne s'applique pas aux cas mentionnés dans l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de population, article 20 §2 (voir au point 109) ;

C'est-à-dire entre autres :

-> le **personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l'étranger**, les militaires détachés à l'étranger, soit auprès d'organismes nationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire à l'étranger, **ainsi que les membres de leur famille, pour la durée de leur déploiement ou détachement**